

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

**APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801471-44.2025.8.14.0012**

APELANTE: ARLINDO DINIZ MELO

APELADO: F M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**RELATOR(A):** Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

**EMENTA**

***Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DE PATRONOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RATEIO PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.***

**I. CASO EM EXAME**

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios. O apelante, advogado que assumiu o patrocínio da causa após a revogação do mandato do patrono anterior, pretendia executar a integralidade da verba sucumbencial (15% sobre o valor da condenação), totalizando R\$ 129.071,90. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa para o pleito integral, uma vez que o crédito deve ser partilhado com o advogado que atuou na fase inicial e instrutória do processo.

**II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

1. Há três questões em discussão: (i) saber se o advogado que sucede outro no curso do processo possui legitimidade ativa para pleitear, de forma isolada, a totalidade dos honorários sucumbenciais; (ii) verificar se operou a prescrição da pretensão do advogado antecedente em razão da revogação do mandato ter ocorrido há mais de cinco anos; e (iii) analisar a existência de parcialidade do magistrado ao extinguir o feito por falta de legitimidade do exequente.

**III. RAZÕES DE DECIDIR**

1. Conforme os arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado como direito autônomo, mas, em casos de atuação sucessiva, a titularidade do crédito deve ser distribuída entre todos os profissionais que contribuíram para o resultado, na medida de sua atuação.
2. O advogado sucessor não detém legitimidade para representar o antecessor ou dar quitação sobre valores que pertencem a este, sendo indispensável a apresentação de contrato de cessão de crédito ou acordo de rateio para a execução da totalidade da verba, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A prescrição quinquenal prevista no art. 25, V, da Lei 8.906/94, para fins de sucumbência, tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que fixou a verba (ocorrido em 2025), e não a data da revogação do mandato (2012), tornando o crédito exigível para ambos os causídicos.
4. A declaração de ilegitimidade ativa *ad causam* é matéria de ordem pública e o magistrado, ao exigir esclarecimentos e extinguir o feito diante da pretensão irregular de recebimento integral, atua no estrito cumprimento do dever de fiscalização dos pressupostos processuais (arts. 2º e 139 do CPC), o que afasta a tese de parcialidade.

#### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

Recurso conhecido e desprovido.

#### **Tese de julgamento:**

“1. O advogado que sucede outro no curso do processo não possui legitimidade ativa para executar, de forma isolada, a integralidade dos honorários sucumbenciais, devendo a verba ser rateada proporcionalmente entre todos os profissionais que atuaram na demanda. 2. O termo inicial da prescrição para a execução dos honorários de sucumbência é o trânsito em julgado da decisão que os fixou.”

---

***Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, arts. 23, 24 e 25, V; CPC, arts. 2º, 139 e 485, VI.***

***Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1222194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015; TJGO, Apelação (CPC) 01553683920178090051, Rel. Zacarias Neves Coelho, julgado em 04/09/2019; TJTO, Agravo de Instrumento 0003461-35.2022.8.27.2700, Rel. Silvana Maria Parfieniuk, julgado em 03/08/2022.***

#### **ACÓRDÃO**

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

¶

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

**MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

Desembargadora Relatora

### **RELATÓRIO**

**3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO**

**ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ/PA**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801471-44.2025.8.14.0012**

**APELANTE: ARLINDO DINIZ MELO**

**APELADA: F. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

**RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

**RELATÓRIO**

Trata-se de **RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL** interposto por **ARLINDO DINIZ MELO** contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movido em face de **F. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

O ora apelante ajuizou cumprimento de sentença visando o recebimento de **R\$ 129.071,90**, referentes a honorários de sucumbência arbitrados em demanda anterior (Ação Declaratória nº 0001700-96.2009.8.14.0012).

O magistrado de primeiro grau, ao analisar os autos, verificou que o processo de conhecimento contou com a atuação de outro causídico, Dr. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR, que subscreveu a petição inicial e atuou no feito até a revogação de seu mandato em 2012, momento em que o apelante assumiu o patrocínio da causa. Diante da pluralidade de advogados, o juiz determinou que o exequente esclarecesse sua legitimidade para pleitear a **integralidade** da verba (despacho de id. 31639455).

Após manifestações consideradas intempestivas e insuficientes para sanar a irregularidade, o magistrado **sentenciou** o feito (ID 31639461), fundamentando que o apelante carece de legitimidade ativa para executar sozinho a totalidade dos honorários, uma vez que o direito ao crédito deve ser proporcional ao trabalho de cada advogado, conforme entendimento do STJ.

Colaciono a sentença:

(...) **SENTENÇA**

**PROCESSO CONEXOS: 0001700-96.2009.8.14.0012, 0801654-15.2025.8.14.0012 e 0801471-44.2025.8.14.0012**

**RELATÓRIO.**

Trata-se de análise conjunta dos processos em epígrafe, reunidos por conexão, os quais versam sobre a fase de cumprimento do título executivo judicial constituído nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, tombada sob o nº 0001700-96.2009.8.14.0012. A controvérsia central reside na legitimidade e na forma de execução da verba honorária de sucumbência fixada em favor da parte autora daquela demanda, V.M.M. CARDOSO ME.

O feito principal, **Processo nº 0001700-96.2009.8.14.0012**, teve seu trâmite iniciado em 03 de agosto de 2009, com a propositura da referida ação declaratória em face de F.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Após regular instrução

processual, foi proferida sentença de parcial procedência (ID 3181883), que, entre outras deliberações, declarou a inexistência dos débitos impugnados e condenou solidariamente as rés ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de R\$ 75.691,54 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Interpostos recursos de apelação por ambas as rés, a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão monocrática da lavra da Desa. Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID 139155474), negou provimento aos apelos, mantendo a sentença e majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Inconformada, a ré ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. interpôs sucessivos recursos, culminando no Agravo em Recurso Especial nº 2.555.484/PA, ao qual foi negado provimento por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, ademais, majorou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 139155520). A decisão transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2025, conforme certidão de baixa do STJ (ID 139155524).

Após a baixa definitiva dos autos à comarca de origem, foram iniciados três distintos procedimentos de cumprimento de sentença.

O advogado **Venino Tourao Pantoja Junior**, patrono que subscreveu a petição inicial, protocolou, em 20 de março de 2025, pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de conhecimento (ID 139264913), pleiteando a execução dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o advogado **Arlindo Diniz Melo**, que atuou em fases posteriores do processo, ajuizou dois cumprimentos de sentença autônomos: o de nº **0801471-44.2025.8.14.0012**, em face de F M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, e o de nº **0801654-15.2025.8.14.0012**, em face de ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ambos postulando a integralidade da verba honorária.

Em despachos proferidos em 08 e 09 de maio de 2025 (IDs 142668919, 142668924 e 142668906), este Juízo reconheceu a conexão entre os pleitos executórios, determinando a reunião dos feitos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos advogados postulantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecessem a legitimidade ativa para pleitear a integralidade dos honorários de sucumbência, considerando a atuação de mais de um patrono em favor da parte vencedora ao longo da demanda.

Em resposta, o advogado Venino Tourao Pantoja Junior, por meio da petição de ID 142698295, protocolada em 09 de maio de 2025, requereu a desistência do cumprimento de sentença manejado nos autos principais, reconhecendo a necessidade de rateio proporcional da verba e informando

que buscaria a definição de sua quota-parte em ação autônoma. Por outro lado, as manifestações do advogado Arlindo Diniz Melo nos processos autônomos de cumprimento de sentença foram apresentadas em 06 de junho de 2025, sendo, contudo, certificadas como intempestivas pelas certidões de IDs 145859248 e 145853915. Posteriormente, em 14 de julho de 2025, o mesmo patrono juntou novas petições (IDs 148354971 e 148354938).

É o relatório do necessário.

Passo a decidir.

## **FUNDAMENTAÇÃO.**

### **1. Da Reunião dos Processos e da Necessidade de Decisão Conjunta.**

Conforme já deliberado nos despachos saneadores proferidos nos três feitos, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida impositiva.

A pretensão executória deduzida nos autos nº 0801471-44.2025.8.14.0012, nº 0801654-15.2025.8.14.0012 e no incidente de cumprimento de sentença nos autos nº 0001700-96.2009.8.14.0012 emana de um único título executivo judicial e visa à satisfação de uma mesma obrigação de pagar, qual seja, a verba honorária sucumbencial devida solidariamente pelas rés da ação de conhecimento. A existência de múltiplos procedimentos executórios buscando o adimplemento da mesma dívida por credores distintos, mas com origem comum, atrai a aplicação do instituto da conexão, nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, com o objetivo precípua de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, que poderiam levar a pagamentos indevidos, múltiplos ou a um tumulto processual desnecessário.

Assim, ratifico a decisão de reunião dos feitos, e a presente análise abordará de forma unificada a controvérsia sobre a legitimidade para a execução dos honorários.

### **2. Da Titularidade dos Honorários Advocatícios de Sucumbência e sua Divisibilidade em Caso de Pluralidade de Patronos.**

A questão central a ser dirimida por este Juízo diz respeito à titularidade do crédito executado e à legitimidade dos postulantes para pleiteá-lo em sua integralidade. Os honorários de sucumbência, por força do que dispõe o artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), constituem direito autônomo do advogado, não se confundindo com o direito material da parte que representa. Tal verba, de natureza alimentar, pertence ao profissional que atuou no processo, sendo-lhe facultado executá-la nos mesmos autos da ação em que fixada.

Todavia, a situação jurídica se complexifica quando, ao longo de uma

mesma demanda, a parte vencedora é representada por mais de um advogado, em sucessão ou de forma concomitante. No caso dos autos, é incontroverso que o Dr. Venino Tourao Pantoja Junior foi o responsável pela elaboração da petição inicial e pelo impulso processual na fase postulatória, enquanto o Dr. Arlindo Diniz Melo atuou em fases subsequentes, notadamente a recursal.

A verba honorária fixada na sentença, e posteriormente majorada em grau de recurso, remunera o trabalho de todos os advogados que contribuíram para o êxito da demanda.

Desse modo, o crédito correspondente aos honorários sucumbenciais não pertence exclusivamente a um ou a outro patrono, mas sim à coletividade de advogados que patrocinaram a causa, devendo ser repartido entre eles na proporção do trabalho e da importância da atuação de cada um para o resultado final do processo.

A execução da integralidade da verba por apenas um dos advogados, em detrimento dos demais que também prestaram seus serviços, configuraria enriquecimento sem causa e violação ao direito dos outros profissionais. A definição do percentual devido a cada um, caso não haja acordo entre os interessados, deve ser dirimida em ação autônoma de arbitramento de honorários, onde, mediante a análise pormenorizada da atuação de cada patrono, será fixada a justa remuneração.

Assim, conclui-se que nenhum dos advogados, isoladamente, detém legitimidade para executar a totalidade dos honorários de sucumbência. A legitimidade para a execução integral seria do conjunto de advogados, em litisconsórcio ativo facultativo, ou, alternativamente, de cada advogado pela sua respectiva quota-parte, uma vez que esta esteja devidamente definida.

### **3. Da Análise da Legitimidade Ativa e das Manifestações Processuais.**

No presente cenário processual, o Dr. Arlindo Diniz Melo iniciou os cumprimentos de sentença nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012, postulando a totalidade da verba honorária. Instado a se manifestar sobre sua legitimidade para tal pleito, diante da evidência da atuação de outro advogado no feito, o referido patrono apresentou suas razões de forma intempestiva, conforme certificado pelas serventias nos IDs 145859248 e 145853915.

A apresentação de manifestação fora do prazo legal acarreta a preclusão temporal, tornando-se inócua a petição para o fim a que se destinava, qual seja, sanar o vício de legitimidade apontado por este Juízo. A ausência de esclarecimento tempestivo reforça a convicção de que o exequente, de fato, não possui legitimidade para, isoladamente, exigir o crédito em sua integralidade.

Por outro lado, o Dr. Venino Tourao Pantoja Junior, ao ser igualmente

instado a se manifestar no cumprimento de sentença que protocolou nos autos principais (nº 0001700-96.2009.8.14.0012), demonstrou prudência e lealdade processual ao requerer a desistência do feito executivo (ID 142698295), reconhecendo a existência de outros profissionais com direito à verba e indicando a necessidade de uma via autônoma para o devido rateio. Tal postura corrobora o entendimento de que a execução individual da totalidade dos honorários é inviável no presente contexto.

Diante do exposto, a ilegitimidade ativa *ad causam* do exequente Arlindo Diniz Melo para pleitear a integralidade dos honorários de sucumbência é manifesta, o que impõe a extinção dos cumprimentos de sentença por ele ajuizados, por ausência de uma das condições da ação. Da mesma forma, o pedido de desistência formulado pelo advogado Venino Tourao Pantoja Junior deve ser homologado, com a consequente extinção do seu pleito executório.

Fica, contudo, ressalvado o direito de todos os advogados que atuaram no feito de buscarem, pelas vias adequadas, a satisfação de seus créditos proporcionais.

#### **DISPOSITIVO.**

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 485, VI, do Código de Processo Civil, adoto as seguintes providências, de forma conjunta para os processos nº 0801471-44.2025.8.14.0012, nº 0801654-15.2025.8.14.0012 e nº 0001700-96.2009.8.14.0012:

1. **HOMOLOGO**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo advogado Venino Tourao Pantoja Junior (ID 142698295) e, em consequência, **JULGO EXTINTO** o pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do processo nº 0001700-96.2009.8.14.0012, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
2. **JULGO EXTINTOS**, sem resolução do mérito, os cumprimentos de sentença referentes aos processos nº **0801471-44.2025.8.14.0012** e nº **0801654-15.2025.8.14.0012**, em razão da manifesta ilegitimidade ativa do exequente para postular a integralidade da verba honorária, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Condeno o exequente Arlindo Diniz Melo ao pagamento das custas processuais relativas aos feitos nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal condenação, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida nas decisões inaugurais (IDs 142668924 e 142668906), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Deixo de fixar honorários de sucumbência nesta fase, uma vez que não houve a angularização da relação processual com a intimação dos



executados para pagamento ou apresentação de defesa.

4. Determino que, após o trânsito em julgado desta decisão, sejam os processos de cumprimento de sentença nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012 devidamente arquivados, com as baixas e anotações de praxe.

5. Determino, igualmente, o arquivamento definitivo do processo de conhecimento nº 0001700-96.2009.8.14.0012, tendo em vista que sua fase de conhecimento já se encerrou com o trânsito em julgado e a presente decisão extingue o único pedido de cumprimento de sentença nele formulado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Cametá, data e horário registrados pelo sistema.

**JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE**

Juiz de Direito

**Das Razões Recursais (ID 31639463):** Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:

1. Que possui legitimidade ativa plena, pois atuou sozinho nas fases cruciais do processo, inclusive perante o STJ.
2. Que a pretensão de cobrança de honorários pelo advogado anterior prescreveu, nos termos do art. 25, V, da Lei 8.906/94, visto que o mandato foi revogado há mais de cinco anos (em 2012).
3. Acusa o juiz de piso de parcialidade, alegando que a sentença visou prejudicá-lo no recebimento de seus honorários.
4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e prosseguir com a execução/bloqueio de valores.

Contrarrazões não apresentadas, ante a não angularização processual completa na origem.

Vieram-me os autos conclusos.

**É o relatório.**

**VOTO**

## VOTO

### **A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:**

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, **conheço** do recurso.

A controvérsia cinge-se em saber se o advogado que assume a causa após a revogação do mandato do patrono anterior tem legitimidade para executar, de forma isolada, a **integralidade** dos honorários sucumbenciais fixados na sentença condenatória.

### **DO MÉRITO RECURSAL**

#### **Da Titularidade dos Honorários e da Sucessão de Mandatos**

Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - EOAB), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a verba.

Contudo, quando ocorre a substituição de advogados ao longo do processo, o entendimento pacificado pela jurisprudência é de que o direito à verba sucumbencial deve ser repartido entre todos os profissionais que contribuíram para o êxito da demanda, na medida de sua atuação. A propósito:

**RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA . NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO.** 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir . 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8 .906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da

advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4 . Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. **A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.** 6 . Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARBITRAMENTO DE **HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO SUCESSIVA E AUTÔNOMA DE MÚLTIPLOS ADVOGADOS . PARTICIPAÇÃO NA FASE RECURSAL. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.** PEDIDO ACOLHIDO, EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . 1. O Código de Processo Civil de 1973 não previa o agravamento da sucumbência na fase recursal, de modo que, durante a sua vigência, os honorários fixados em sentença contemplavam tanto a remuneração da atividade exercida em primeiro grau, como aquela desenvolvida em grau de recurso, pelo advogado. 2. Os honorários "convencionados" são aqueles decorrentes do ajuste entre advogado e cliente pelo serviço prestado, enquanto que os honorários sucumbenciais são, por assim dizer, um "prêmio" pago pela parte vencida em razão do eventual sucesso do trabalho empreendido pelo causídico da parte vencedora . 3. A exigência contida no art. 24, § 2º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, refere-se a honorários contratuais, portanto, pagos pelo constituinte, os quais não são objeto deste recurso. 4 . **A distribuição dos honorários de sucumbência deve ser feita proporcionalmente à atuação de cada advogado no processo.** Assim, na medida em que o processo civil pode ser pensado em três grandes fases (postulatória/instrutória, decisória/recursal e cumprimento/execução da sentença) e, havendo o apelante adesivo desempenhado seu labor exclusivamente em grau recursal (fase decisória), legítimo que lhe seja deferido 1/3 (um terço) da verba honorária sucumbencial. 5. Malgrado o art . 26 do Estatuto da Advocacia estabelecer a impossibilidade de o advogado substabelecido ingressar com ação de cobrança de honorários advocatícios sem a intervenção do substabelecido, é evidente que a verba recebida por este deve ser partilhada com o substabelecido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do substabelecido. 6. Verificada a sucumbência recíproca, eis que os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos,

mister a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional. Apelação cível, parcialmente provida . Recurso adesivo, desprovido. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01553683920178090051, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO** . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais são devidos aos causídicos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento e saíram vencedores em suas pretensões. 2 . **Havendo atuação sucessiva de mais de uma banca de advogados em prol da mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa. Para tanto, deve-se tomar como base o tempo de prestação do serviço de cada qual na fase de conhecimento.** 3. No caso concreto, a divisão dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento é discutida entre, de um lado, Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6 .335 e Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379, que defendem a distribuição proporcional de acordo com a atuação de cada advogado, e, de outro lado, a banca Manzano Advocacia, que concorda com a divisão da verba, mas não proporcionalmente, e sim, nos moldes do art. 22, § 3º, do Estatuto da OAB, ou seja, 2/3 para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda e a Raul Pereira Borges e 1/3 para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4.792 . 4. Não é razoável a decisão agravada, que determinou a divisão dos honorários em partes iguais entre todos os advogados que se habilitaram, "face a dificuldade em se fazer uma divisão proporcional", pois a partir da análise detalhada do feito, é possível identificar, com precisão, a efetiva atuação de cada advogado habilitado para contribuir com o resultado favorável da ação ao Município de Miracema do Tocantins. 5. Ademais, a divisão da maneira proposta pelo Magistrado a quo, ensejaria enriquecimento indevido do advogado que apenas apresentou resposta aos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, razão pela qual a reforma da decisão agravada é necessária para que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com a importância da atuação de cada advogado habilitado para o resultado do processo . 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários advocatícios sejam divididos entre os advogados habilitados na proporção de 60% para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6.335, 30% para Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379 e 10% para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4 .792. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0003461-35.2022.8 .27.2700, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK , 2ª TURMA DA 2ª

CÂMARA CÍVEL , julgado em 03/08/2022, DJe 11/08/2022 17:25:43)  
(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0003461-35.2022 .8.27.2700, Relator.:  
SILVANA MARIA PARFIENIUK, Data de Julgamento: 03/08/2022, TURMAS  
DAS CAMARAS CIVEIS)

No caso em tela, o Dr. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR atuou desde o início (2009) até meados de 2012, sendo responsável pela peça portal e pela instrução inicial. O apelante, Sr. Arlindo Diniz Melo, assumiu posteriormente. Portanto, o título judicial (a sentença que fixou honorários em 15% sobre a condenação) constitui um crédito que pertence **a ambos**, proporcionalmente.

### **Da Ilegitimidade Ativa para a Totalidade do Débito**

O erro do apelante reside em pleitear o valor de **R\$ 129.071,90 (100% da sucumbência)** como se fosse o único titular do direito.

O advogado sucessor não tem legitimidade para representar o advogado sucedido, nem para dar quitação ou levantar valores que pertencem a outrem. Para que o apelante pudesse executar a totalidade, deveria apresentar um contrato de cessão de crédito firmado com o antigo patrono ou um acordo de rateio, o que não ocorreu. Pelo contrário, os autos demonstram que houve dissenso, tendo o juízo de origem agido corretamente ao zelar pela regularidade processual e evitar o pagamento indevido.

### **Da Alegação de Prescrição do Direito do Advogado Anterior**

O apelante argumenta que o Dr. VENINO não teria mais direito por conta da prescrição quinquenal (Art. 25, V, EOAB), já que o mandato foi revogado em 2012.

Tal argumento não prospera para fins de conferir legitimidade ativa ao apelante neste cumprimento de sentença. A prescrição prevista no art. 25, V do EOAB refere-se à ação de **cobrança ou arbitramento de honorários contratuais** ou quando a sucumbência já é exigível. No caso da sucumbência, o termo inicial para a execução é o trânsito em julgado da decisão que a fixou (que ocorreu apenas em 2025 – id. 24763109 – autos de n. 0001700-96.2009.8.14.0012).

Ainda que se discutisse a prescrição do direito de um dos cotitulares, o apelante não pode "autoadjudicar" a parte do colega sem que haja uma decisão judicial prévia declarando tal perda de direito ou definindo os quinhões. O cumprimento de sentença exige um título certo,

líquido e exigível. Se o título pertence a "A" e "B", "B" não pode executar a parte de "A" sem autorização legal ou convencional.

### **Da Inexistência de Parcialidade do Juiz**

Não se vislumbra qualquer indício de parcialidade do magistrado *a quo*. O juiz agiu em estrito cumprimento do seu dever de impulso oficial e fiscalização dos pressupostos processuais (Art. 2º e 139 do CPC). Ao identificar que o crédito não era exclusivo do exequente, era dever do magistrado exigir o esclarecimento, sob pena de conivência com o levantamento de valores por quem não detinha a titularidade integral do direito.

As ofensas proferidas pelo apelante em face do magistrado nas razões recursais são infundadas e desviam-se da técnica jurídica necessária ao debate recursal.

A sentença de extinção, portanto, é irretocável. A ilegitimidade ativa *ad causam* é matéria de ordem pública e, uma vez não sanada a irregularidade na representação do crédito integral, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é a medida que se impõe.

Ressalva-se ao apelante o direito de ajuizar novo cumprimento de sentença, desde que limite sua pretensão à sua quota-parte (a ser previamente apurada em liquidação ou arbitramento se houver controvérsia) ou que atue em conjunto com o outro patrono.

### **DISPOSITIVO**

Ante o exposto, **CONHEÇO** do recurso e **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas pelo apelante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Sem honorários recursais ante a ausência de fixação na origem e inexistência de angularização processual completa.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

**MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026